

Nr. 102 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 28. Juni 1939, 11 Uhr*R 43 II/703a, Bl. 27–28 Sitzungsvermerk des MD Kritzinger¹**Beginn: 11:00**Ort: Reichsinnenministerium***[ENTWURF EINER DEUTSCHEN KREISORDNUNG]****1. Vermerk:**

An der Besprechung im Reichsministerium des Innern am 28. Juni d. J. habe ich teilgenommen. Den Vorsitz führte Staatssekretär Pfundtner. Die Aussprache ergab, daß die Partei gegen die Weiterverfolgung des Entwurfs grundsätzliche Bedenken hat (vgl. dagegen die Zustimmung im Schreiben vom 7. Januar 1939² – Rk. 753 –). Ministerialdirektor Sommer führte etwa folgendes aus: Der Entwurf bedeutet lediglich eine formelle Ordnung der Kreisverwaltung. Das wichtigste Problem sei aber das Verhältnis der Kreisleiter zu den Landräten. Die Kreisleiter legten Wert darauf, daß ihre Befugnisse gegenüber der staatlichen Verwaltung klargestellt würden. Geschehe das nicht, so würden die bisherigen Reibungen weitergehen. Es sei nicht richtig, daß eine neue allgemeine Kreisordnung an diesem wichtigen Problem vorbeigehe. Der Führer habe aus besonderem Anlaß kürzlich die Entscheidung getroffen, daß die Gauleiter als verantwortlich für die Auswirkung von politischen Maßnahmen bei allen solchen Maßnahmen von staatlicher Seite zu beteiligen wären (vgl. Rk. 14946 B³). Diese grundsätzliche Entscheidung des Führers müsse auch bei Neuordnung der Verwaltung in der Kreisinstanz berücksichtigt werden.

In Ergänzung dieser Ausführungen bemerkte Herr Friedrich[s] vom Stab des Stellvertreters des Führers, daß die Kreisleiter zwei Dinge fordern müßten: eine Information durch den Landrat über alle Vorgänge oder Pläne von politischer Bedeutung, und zweitens ein politisches Weisungsrecht gegenüber den Landräten.

Gegen den vorliegenden Entwurf der Kreisordnung machte MinDir. Sommer ferner noch folgende Bedenken geltend: Die Organisation der Mittelbehörden (Reichsstatthalter allein oder Regierungspräsident und Reichsstatthalter) sei noch offen. Die Ordnung der Verwaltung der unteren Instanz hänge aber wesentlich davon ab, wie die Regelung in der Mittelstufe sein werde. Der Entwurf sei ferner nicht geeignet, die vorhandene Überorganisation zu beseitigen. Es müsse klar bestimmt werden, welche Aufgaben die Kreise erhalten sollten.

¹ Vorgelegt gleichfalls am 28. 6. 1938. Parallele Aufzeichnung des LaR Delbrück/RFM in: R 2/11061, Bl. 35 f. Protokoll des RIM und Teilnehmerliste nicht nachgewiesen. – Zu der Besprechung hatte der RIM unter Beifügung des Entw. einer „Dt. KreisO“ mit Schnellbrief vom 16. 6. 1939 folg. Stellen eingeladen: StfF, RMRk, RFM, PrMP, PrFM, OKW. Im Einladungsschreiben hieß es: „Nachdem das Ostmarkgesetz und das Sudetengaugesetz erlassen sind [beide vom 14. 4. 1939 (RGBl. I S. 777, 780); s. Dok. Nr. 69] und der Erlaß des Vereinheitlichungsgesetzes unmittelbar bevorsteht [Gesetz über die Vereinheitlichung im Behördenaufbau vom 5. 7. 1939 (RGBl. I S. 1197); s. ARH V, Nrr. 22, 43, 140; u. Anhang, FV 246*], erscheint es mir dringend erforderlich, den vom Führer grundsätzlich gebilligten Entwurf der Kreisordnung nunmehr beschleunigt weiterzubetreiben. Bevor ich an die Reichsressorts mit dem Entwurf herantrete, der bisher nur mit dem Stellvertreter des Führers beraten worden ist, möchte ich mich für das weitere Vorgehen der Zustimmung der nächstbeteiligten Ressorts versichern.“ R 43 II/703a, Bl. 14–26; R 2/11061, Bl. 2–14. Grundlinien des Entwurfs (Fassung vom 10. 4. 1937) und Billigung durch Hitler s. ARH V, Nr. 158. Vgl. REBENTISCH, Führerstaat, S. 146–148; STELBRINK, Preuß. Landrat, S. 159–161, 164; BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 318 f.

² Zit. in ARH V, Nr. 158 Anm. 4.

³ S. Dok. Nr. 81, dort Ziff. 1.

Die Vertreter der übrigen Ressorts (Reichsfinanzministerium, Oberkommando der Wehrmacht, Preußisches Staatsministerium, Preußisches Finanzministerium) erklärten ihr grundsätzliches Einverständnis mit dem vorliegenden Entwurf. Sie betonten die Notwendigkeit einer baldigen einheitlichen Regelung der Kreisverwaltung für das ganze Reich und die vorgesehene Zusammenfassung verschiedener Sonderverwaltungen bei dem Landrat (§ 6⁴). Ich habe meinerseits zu den behandelten Fragen nicht Stellung genommen.

Staatssekretär Pfundtner erklärte abschließend, daß das Reichsministerium des Innern unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Partei prüfen werde, ob nicht die notwendigen Maßnahmen zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Verwaltung in der Kreisinstanz getroffen werden könnten, auch ohne daß eine grundsätzliche Neuregelung der Staatsverwaltung und Selbstverwaltung der Kreise in Form einer Kreisordnung erfolge⁵.

2. Herrn *Reichsminister* mit der Bitte um Kenntnisnahme gehorsamst vorgelegt⁶.

3. Z. d. A.

Kr[itzinger]

⁴ Entw. § 6 lautete: „(1) Der Landrat verwaltet außer den Angelegenheiten der inneren Verwaltung auch die Angelegenheiten der Schulverwaltung, der Gesundheitsverwaltung, der Veterinärverwaltung, der Sozialverwaltung, der Arbeitsverwaltung, der Hochbauverwaltung, der Kulturbauverwaltung, der Tiefbauverwaltung und der Katasterverwaltung. – (2) Der Landrat hat darüber zu wachen, daß die Verwaltung in seinem Kreise einheitlich geführt wird. – (3) Die staatlichen Kreissonderbehörden, soweit sie nicht der Wehrmachts-, Reichsfinanz-, Reichsjustiz-, Reichsbahn- und Reichspostverwaltung angehören, haben den Landrat laufend über alle wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten. Er kann ihnen im Rahmen der Befugnisse der ihm übergeordneten höheren Verwaltungsbehörde mit Wirkung für den Landkreis Weisungen erteilen. Diese Befugnis kann er nicht übertragen. Sein allgemeiner Vertreter kann sie nur ausüben, wenn der Landrat nicht nur vorübergehend an der Wahrnehmung der Geschäfte behindert ist.“

⁵ Im Ergebnis erging nach Kriegsbeginn Görings *AnO über die Verwaltungsführung in den Landkreisen* vom 28. 12. 1939 (RGBl. 1940 I S. 45), welche die „Menschenführung“ dem Kreisleiter übertrug („verantwortlich für die Stimmung und Haltung der Bevölkerung im Landkreis, insbesondere für die Stärkung der seelischen Kräfte aller Volksgenossen zur Verteidigung des Reichs“), aber festhielt: „Die Verantwortung für die ordnungsmäßige Erfüllung aller Aufgaben der staatlichen Verwaltung trägt im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeit ausschließlich der Landrat.“ Dazu veranlaßte Göring folg. „ausdrücklichen Hinweis“ an die Kreisleiter und Landräte, den der RIM mit vertraul. RdSchr. vom 24. 1. 1940 den nachgeordneten Behörden bekanntgab: „Wenn trotz der in der Anordnung getroffenen Zuständigkeitsabgrenzung Auseinandersetzungen und Reibungen zwischen den Kreisleitern und Landräten sich ergeben, werden gegebenenfalls beide Amtsträger abberufen werden.“ R 43 II/703a, Bl. 29 f.; R 5101/23915. Vgl. REBENTISCH, *Führerstaat*, S. 157 f.; STELBRINK, *Preuß. Landrat*, S. 171–175. – Das Projekt einer KreisO ließ der RIM endgültig fallen, die Konflikte zwischen Partei und Verwaltung auf Kreisebene konnte Görings Verdikt jedoch nur kurzfristig eindämmen; s. R 43 II/703a, Bl. 37 ff.

⁶ Lammers nahm von dem Vm. am 30. 6. 1939 Kenntnis.

Zitierhinweis

Nr. 102 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 28. Juni 1939, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d102>